



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA**

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-03 - Servizio Tecnico
ID Provvedimento: 1888

Oggetto: FORNITURA DI CORSI DI FORMAZIONE SIA IN PRESENZA CHE A DISTANZA (FAD/E- LEARNING), AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - "S.O.SO.R." SCUOLA PER OPERATORI SOCIALI REGIONALE - CIG B7305D48F5 - MODIFICA CONTRATTUALE.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTE le norme di organizzazione che sottendono l'adozione di questo atto:

- la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- la Legge regionale 18 maggio 2006, n.6, Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS), e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 78 del 21 giugno 2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", norma specifica di settore che regola il procedimento in questione;

VISTE le norme e gli atti che regolano l'approvazione del Bilancio pluriennale ed annuale, in cui sono allocate le risorse necessarie all'adozione di questo atto:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la Legge regionale 2 agosto 2006, n.11, Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23, e s.m.i.;
- la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;

- le successive variazioni regolarmente approvate;

VISTI gli atti amministrativi che conferiscono al sottoscritto Direttore la competenza all'adozione di questo atto:

- la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78 /2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;
- la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025, con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, fino alla data del 20 /01/2030;

DATO ATTO che il sottoscritto Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell' art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;

RICHIAMATI gli atti precedenti, adottati dal sottoscritto Direttore nell'ambito di questo procedimento, a cui il presente atto si ricollega:

- la propria Determinazione n. 933 del 12/06/2025, avente come oggetto "AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA DI CORSI DI FORMAZIONE SIA IN PRESENZA CHE A DISTANZA (FAD/E-LEARNING), AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - "S.O.SO.R." SCUOLA PER OPERATORI SOCIALI REGIONALE - CIG B7305D48F5;
- il successivo contratto sottoscritto in data 18/06/2025 prot. 21688/2025, Rep. 22/2025, tra Arpas e S. O.SO.R., per l'importo complessivo di euro 33.205,00, esente IVA ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 20) D.P.R. n. 633 del 1972, nell'arco di 24 mesi;
- il VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1 (D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36 - Allegato II.14, art. 1, lett. r) sottoscritto il 06/08/2026;
- la propria Determinazione n. 1427 del 06/08/2025, avente come oggetto "FORNITURA DI CORSI DI



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

FORMAZIONE SIA IN PRESENZA CHE A DISTANZA (FAD/E- LEARNING), AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - "S.O.SO.R." SCUOLA PER OPERATORI SOCIALI REGIONALE - CIG B7305D48F5 - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1";

- la propria Determinazione n. 1008 del 27/05/2026, avente come oggetto "FORNITURA DI CORSI DI FORMAZIONE SIA IN PRESENZA CHE A DISTANZA (FAD/E- LEARNING), AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - "S.O.SO.R." SCUOLA PER OPERATORI SOCIALI REGIONALE - CIG B7305D48F5 – IMPEGNO DI SPESA 2027";
- la propria Determinazione n. 1035 del 29/05/2026, avente come oggetto "FORNITURA DI CORSI DI FORMAZIONE SIA IN PRESENZA CHE A DISTANZA (FAD/E- LEARNING), AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 - "S.O.SO.R." SCUOLA PER OPERATORI SOCIALI REGIONALE - CIG B7305D48F5 – RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2026.";

DATO ATTO delle ragioni che motivano l'adozione di questo atto:

- il progetto di fornitura, ed il successivo affidamento erano stati predisposti in vigore dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per lavoratori, preposti e dirigenti, integrato dalle modifiche e dagli altri accordi successivi;
- l'emanazione dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, anche in presenza di un periodo transitorio di 12 mesi, ha modificato le modalità di formazione e determinato l'esigenza di acquisire le forniture supplementari, in particolare perché ha rafforzato il percorso formativo dei preposti e definito, per tutti i percorsi formativi, regole più precise su videoconferenza ed e-learning;
- a ciò si è aggiunta una maggiore richiesta di formazione specifica per preposti e addetti alle emergenze da parte dei Direttori delle diverse strutture di Arpas, oltre alle assunzioni per concorso e mobilità di cui il Servizio non era stato messo a conoscenza;
- le forniture supplementari necessarie non erano previste nei documenti progettuali e contrattuali originari e non risultavano ragionevolmente individuabili al momento della predisposizione della procedura di affidamento, perché il nuovo accordo stato regioni, seppure definito, non è stato pubblicato per lungo tempo;
- le forniture supplementari si sono rese necessarie in conseguenza di circostanze emerse durante l'esecuzione del contratto, soprattutto quelle derivanti dalle richieste dei Dirigenti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- l'affidamento delle forniture supplementari all'operatore economico S.O.SO.R. è ritenuto opportuno per la ragione che il contratto di fornitura ha una durata di due anni e scadrà il prossimo 19/06/2027, mentre le forniture inizialmente programmate si sono esaurite in un tempo inferiore, ed è logico e razionale rideterminare in aumento l'importo della fornitura per poter continuare il rapporto col fornitore fino alla scadenza naturale del contratto;
- inoltre l'aumento del valore della fornitura non determina nessuna modifica rispetto alla procedura di affidamento adottata, che anche col nuovo valore sarebbe stata quella dell'art. 50, comma 1 lett. b, del Decreto Legislativo 36/2023;

DATO ATTO che sono stati predisposti i documenti necessari ad illustrare la variante al contratto, allegati a questo atto per essere approvati:

- RELAZIONE TECNICO-ISTRUTTORIA PER MODIFICA CONTRATTUALE”;
- ALLEGATO 1 – QUADRO COMPARATIVO FORMAZIONE
- ALLEGATO 2 – QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI
- ALLEGATO 3 – QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

VISTI gli impegni registrati sul Bilancio Pluriennale 2026/2028 in favore dell'operatore economico SCUOLA PER OPERATORI SOCIALI REGIONALE (S.O.SO.R.), P/IVA 02255470920, Codice fiscale 92006950924, Sede legale in Viale A. Diaz 29 Cagliari CA 09125, Codice SAP 2534:

Impegno	Capitolo	Testo	Fornitore	Importo totale
3250000503	SC02.1037	FORMAZIONE OBBLIG 2026	2534	22.190,83
3260000582	SC02.1037	FORMAZIONE PER SICUREZZA-DIP/2027	2534	6.641,00

RITENUTO quindi di dover approvare una modifica in corso di esecuzione al Contratto Rep. 22/2025, stipulato tra Arpas e S.O.SO.R., rappresentata nella “**RELAZIONE TECNICO-ISTRUTTORIA PER MODIFICA CONTRATTUALE**” **allegata** a questo atto, con il seguente Quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEGLI ONERI DI VARIANTE				
A	FORNITURE	Progetto	Variante	Differenza



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

A1	Importo stimato (24 mesi)	33.205,00 €	57.969,17 €	24.764,17 €
A2	IVA 22% (24 mesi)	7.305,10 €	0,00 €	-7.305,10 €
	Sommano - A	40.510,10 €	57.969,17 €	17.459,07 €
B1	Importo eventuale 1/5	6.641,00 €	0,00 €	-6.641,00 €
B2	IVA 22% (su 1/5)	1.461,02 €	- €	-1.461,02 €
	Sommano - B	8.102,02 €	- €	-8.102,02 €
	Valore dell'Appalto (ANAC) (A1+B1)	39.846,00 €	57.969,17 €	18.123,17 €

DATO ATTO che per effetto delle nuove previsioni contenute nella Variante contrattuale è necessario rimodulare in aumento gli impegni registrati sul Bilancio Pluriennale 2026/2028 - Determinazioni n. 933 del 12/06/2025, n. 1008 del 27/05/2026 e n. 1035 del 29/05/2026 - in favore dell'operatore economico SCUOLA PER OPERATORI SOCIALI REGIONALE (S.O.SO.R.), P/IVA 02255470920, Codice fiscale 92006950924, Sede legale in Viale A. Diaz 29 Cagliari CA 09125, Codice SAP 2534:

N. Impegno.	Capitolo	Testo	Fornitore	Importo attuale	Variazione +	Importo variato
3250000503	SC02.1037	FORMAZIONE OBBLIG 2026	2534	22.190,83 €	10.854,17 €	33.045,00 €
3260000582	SC02.1037	FORMAZIONE PER SICUREZZA-DIP/2027	2534	6.641,00 €	7.269,00 €	13.910,00 €
				Sommano	18.123,17 €	46.955,00 €

che sommati all'importo accantonato come residuo del Bilancio 2025, di 11.014,17 €, costituiscono il nuovo importo contrattuale di **di € 57.969,17;**

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08 /2010, così come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, è stato già acquisito il CIG **B7305D48F5**;

ACQUISITO il DURC certificato-INAIL_54355989;

CONSIDERATO necessario procedere, per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

1. **DI APPROVARE** la modifica in corso di esecuzione al Contratto Rep. 22/2025, stipulato tra Arpas e S.O. SO.R., rappresentata nella "RELAZIONE TECNICO-ISTRUTTORIA PER MODIFICA CONTRATTUALE" allegata a questo atto, con il seguente Quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEGLI ONERI DI VARIANTE				
A	FORNITURE	Progetto	Variante	Differenza
A1	Importo stimato (24 mesi)	33.205,00 €	57.969,17 €	24.764,17 €
A2	IVA 22% (24 mesi)	7.305,10 €	0,00 €	-7.305,10 €
	Sommano - A	40.510,10 €	57.969,17 €	17.459,07 €
B1	Importo eventuale 1/5	6.641,00 €	0,00 €	-6.641,00 €
B2	IVA 22% (su 1/5)	1.461,02 €	- €	-1.461,02 €
	Sommano - B	8.102,02 €	- €	-8.102,02 €
	Valore dell'Appalto (ANAC) (A1+B1)	39.846,00 €	57.969,17 €	18.123,17 €

2. **DI APPROVARE** la "RELAZIONE TECNICO-ISTRUTTORIA PER MODIFICA CONTRATTUALE", composta da:

- RELAZIONE TECNICO-ISTRUTTORIA PER MODIFICA CONTRATTUALE";
- ALLEGATO 1 – QUADRO COMPARATIVO FORMAZIONE
- ALLEGATO 2 – QUADRO ECONOMICO E IMPEGNI
- ALLEGATO 3 – QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

3. **DI RIMODULARE** in aumento gli impegni assunti con le Determinazioni n. 933 del 12/06/2025, n. 1008 del 27/05/2026 e n. 1035 del 29/05/2026, in favore dell'operatore economico SCUOLA PER OPERATORI SOCIALI REGIONALE (S.O.SO.R.), P/IVA 02255470920, Codice fiscale 92006950924, Sede legale in Viale A. Diaz 29 Cagliari CA 09125, Codice SAP 2534, così registrati sul Bilancio Pluriennale 2026/2028:

N. Impegno.	Capitolo	Testo	Fornitore	Importo attuale	Variazione +	Importo variato
3250000503	SC02.1037	FORMAZIONE OBBLIG 2026	2534	22.190,83 €	10.854,17 €	33.045,00 €



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

3260000582	SC02.1037	FORMAZIONE PER SICUREZZA-DIP/2027	2534	6.641,00 €	7.269,00 €	13.910,00 €
				Sommano	18.123,17 €	46.955,00 €

4. **DI DARE ATTO** che si stipulerà con l'operatore economico SCUOLA PER OPERATORI SOCIALI REGIONALE (S.O.SO.R.), P/IVA 02255470920, Codice fiscale 92006950924, Sede legale in Viale A. Diaz 29 Cagliari CA 09125, Codice SAP 2534, apposito atto aggiuntivo, anche in forma di lettera commerciale, per l'aumento contrattuale dall'importo originario di € 33.205,00 al **nuovo importo di € 57.969,17, esente IVA;**

5. **DI DARE ATTO** che per l'affidamento in oggetto, per gli obblighi della Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, è confermato il CIG **8844292CA2;**

6. **DI APPROVARE** la tabella che segue, che riassume le scritture contabili operate, per l'esecutività di questo atto:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Impegno	Posizione Impegno	Data Scadenza	Capitolo	Centro di Responsabilità	Importo Totale Adeguamento	Segno Adeguamento	Motivazione	Descrizione Fornitore	Causale
3250000503	002	01/01/2026	SC02. 1037	00.01.01.00	10.854,17	+	02-RIMODULAZIONE VALORE	SOSOR	RELAZIONE TECNICO ISTRUTT.PER MOD CONTRATT
3260000582	002	01/01/2027	SC02. 1037	00.01.01.00	7.269,00	+	02-RIMODULAZIONE VALORE	SOSOR	RELAZIONE TECNICO ISTRUTT.PER MOD CONTRATT

Riassunto dei dati finanziari

	SC02.1037	TOTALE
2026	10.854,17	10.854,17
2027	7.269,00	7.269,00
TOTALE	18.123,17	18.123,17

Istruttore Pratica:

CARLO CAPUZZI



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

VALERIA ISOLA



Firmato digitalmente da
CARLO CAPUZZI
10/08/2026 15:08:39